

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת : חברת הכנסת מירב כהן

2190/25/פ

הצעת חוק הכשרות לאנשי מקצוע בתחום החינוך בנושא מגדר ונטייה מינית, התשפ"ג–2023

1. (א) אנשי מקצוע העובדים במערכת החינוך, אשר עיסוקם מותנה בקבלת רישיון או תעודה, או שתעודה היא תנאי להעסקתם, יחויבו בהכשרה ייעודית בהכשרה ייעודית
- (ב) השתתפות בהכשרה ייעודית הנכללת בתוכנית לימודים המכשירה למקצוע כאמור בסעיף קטן (א) או הכשרה לפי תוכנית שיקבע שר החינוך לפי סעיף קטן (ג), ייחשבו כעמידה בהוראות חוק זה.
- (ג) שר החינוך רשאי לקבוע בתקנות רשימת בעלי מקצוע שיחויבו בהכשרה כאמור בחוק זה ואת מסגרת ההכשרה והיקפה.

דבר ה ס ב ר

אנשי מקצוע בתחומי החינוך מובילים דינמיקה חברתית ומעצבים את עולם הערכים של תלמידיהם. היות שקהילת הלהט"ב בישראל סובלת מסטיגמות חברתיות ולעתים אף סופגת הסתה ואלימות, לא פעם נתקלים מורים ואנשי סגל במוסדות החינוך בסוגיות הנובעות מכך. יתר על כן, אותם אנשי חינוך משמשים פעמים רבות בעבודתם השוטפת, כתובת לעזרה ומענה ראשוני לילדים ובני נוער המתלבטים בשאלות הקשורות לנטייתם המינית וזהותם המגדרית, ולאלו המצויים בשלבים שונים בגיבוש זהויות אלו.

למרבה הצער, על פי עדויות הנאספות בארגוני הקהילה הגאה וכפי שנחשף לא אחת בתקשורת, לא תמיד אותם גורמי מקצוע מודעים מספיק למאפייני אוכלוסייה זו ולעתים מפגינים חוסר רגישות ואף בורות ביחס אליה. כך למשל, מנתונים שפרסם איגי, ארגון נוער גאה, במחקר אקלים בתי ספר ב-2016, עולה כי בני נוער להט"ב רבים אינם חשים בטוחים במרחב הבית-ספרי וכי סיכוייהם לחוות אלימות פיזית, מילולית ובייחוד מינית גבוהים בהרבה ביחס לבני נוער שאינם להט"ב. כ-80% מהמשיבים במחקר ענו כי הביטוי "הומו" כקללה נאמר בתדירות גבוהה בבית ספרם מפי תלמידים רבים וכי על פי רוב המורים אינם מגיבים לאותן התבטאויות. בהיעדר מתן הכשרה מתאימה, רובם המכריע של המשיבים אינם חשים בנוח לשוחח על נושאי מגדר ונטייה מינית עם אנשי סגל בבית הספר.

לפיכך, חשיבותה של הכשרה בנושאי מגדר ונטייה מינית עלולה להיות מכרעת. מורים, מנהלים

ויועצים שיעברו הכשרה יועשרו במידע עדכני ובלתי שיפוטי ויוכלו להתייחס בדרך הולמת, ובמידת הצורך אף דיסקרטית, לכלל הפונים בנושא מגדר ונטייה מינית.

בדיונים שנערכו בכנסת בנושא, העידו מורים כי היעדר הכשרה פוגע ביכולתם להתמודד עם נושאים אלה. הכשרה תחשוף בפניהם את מגוון הקשיים הפסיכו-סוציאליים הפוטנציאליים עימם מתמודד הנוער הלהט"בי, ובעקבותיה יוכלו לייעץ או להפנות לייעוץ על פי הצורך.

החוק המוצע מבקש לעגן בחקיקה חובת השתתפות בהכשרות בנושאי מגדר ונטייה מינית, כתנאי לקבלת רישיון לעבוד במסגרת מערכת החינוך. תכלית החוק המוצע היא להעמיק את הידע הנרכש בקרב אנשי המקצוע, הן כדי להטיב עם תלמידים הזקוקים לעזרתם בענייני מגדר ונטייה מינית ולסייע בשמירה על שלומם ובריאותם הרגשית, החברתית והפיזית, והן כדי לסייע ביצירת אקלים שוויוני, פתוח ומכבד במוסדות החינוך.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת ניצן הורוביץ (פ/1436/24).

הצעת החוק זהה לפ/1436/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ו בשבט התשפ"ג (06.02.2023)